

מסורת הש"ס

(א) [גטיין כד: ב:] (ג) [שם] (ג) [סנהדרין לד: מד ב:] (ד) [גני' רי"ף ורל"ש כדא:] (ה) [לקמן ע"ב:] (ו) [לקמן קה: א:] (ז) קדושין טו: (ח) [עני' מוס' סוטה לג: ד"ה ורבי וכו' ס"ל לר' יהודה דקריאה מעבד ופליג אמתני' דהכא וס"ל דלא מחלקו ר"א ור"ע בדבר זה:] (ט) [צ"ל אליעזר:] (י) [ע"ב:] (יא) [שבת כה: א:] (יב) [קדושין עג: א:] (יג) [וע' מוס' זבחים קט: ד"ה זו וזו וכו' רבי ישמעאל בן אלישע היה כר פלוגתא דר"ע:]

»

תורה אור השלם

1. ונגשה יבמתו אליו לענין הקדשים והקרי'ה נעלה מעל רגלו והקריה בפניו ונענה ויאמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אבותיו: דברים כה ט ח
2. וקחון הבתן מידם האשם ונתן הבתן על הנקח און המשהר הקונית ועל בתן ידו הקונית ועל בתן רגלו הקונית: ויקרא יד יד
3. והגישו אדניו אל האלילים והגישו אל הדלת או אל המזוזה וקציע אדניו את אגנו במצורע ועבדו לעלם: שמות כו א

»

גליון הש"ס

רש"י ד"ה און און וכו' דמפוצר עני מיותר. עיין לעיל דף ע"ב כחשי' ד"ה ושנעתי ליה לר' אליעזר וכו': רש"י ד"ה וכו' לא מופנה וכו' למורין ושיעבין. שבת קלא ע"א ועלי ע ע"ב:

»

הגהות הב"ח

(א) גבי מי קפיד עליה בי דינא: (ב) שם והכשר (ואמר רב יוסף וכו' כמותו חוג) ת"מ. וכו' כ"ה אין זה: (ג) תוס' ד"ה סנדל וכו' דלכתחילה לא יטול: (ד) ד"ה אמר וכו' ורבי ישמעאל בן רבי יוסי כפוף ויושב לפני רבי היה ויוס שמת:

»

מוסף רש"י

חליצה בשנים: כשרים, או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול. דהער' הו' לזו שנים (לקמן קד:). אין הלכה כאותו הזוג. אלא כמ"ק דעני שלשה (לקמן קה:). ונאמר להלן און. במלועת עני, שכל הפרשה לדשה, שהי נאמרה לעגמה במלועת עניר והוכפלה והכי אמרינן במנחות (קדושין טו):

מצות חליצה פרק שנים עשר יבמות

ושל עיר הנדחת. נמי לשריפה קיימא: **ושל זקן העשוי לכבודו**. לתכריכי מיתה הואיל ולא להילוכא עבד לאו נעל הוא: **דבי דינא נמי**. סנדל שהיה לז"ד ומיוחד לחליצה: **לנגעים**. כל ריב וכל נגע (דברים כה) מה נגעים ראייתם ציוס דכתיב (ויקרא יג) וציוס הראות

בו אף ריבים ציוס וחליצה דין הוא

דגויזה כתובתה: **אפי' גמר דין נמי לא**. ואנן תנן דיני ממונות דיני ציוס וגומרים כלילה (סנהדרין דף לג:): **כפחלם דין דמיא**. דנפקא לן בסנהדרין בלחד דיני ממונות (דף לד:): **דמחלת דין ציוס: צמוק**. אע"פ שאינו של עור: **כמה רב גוצרים**. כלשון גנאי אמרה: **אי מוק סתמא**

תניא. צברייתא דלעיל (דף קב:): בקב הקיטע צמוק בסמיכת הרגלים: **לינא סתמא תניא**. צמתימין חליצתה כשרה: **ציחדי יחידא חני נה**. צמתי' דתנ"י וכל מעשה לפני רבי עקיבא והכשרי: **רגל רגל ממלורע**.

דכתיב על כהן רגלו הימנית (ויקרא יז): **וגאמר להלן און**. צמלורע: **און מופנה**. משני דלדין צין צמלורע צין צנרע דקרא ^אדמלורע עני מיותר לגמרי כדלמרון צמנחות

צפ"ק (דף י:) **יד יד** לקמליה רגל רגל לחליצה און און לרעייה וגבי רעייה תרי אונז כתיבי ורעע דלניו את אונז (שמות כה) ונתת כלזנו וכללת (דברים טו): **לא מופני**. משני דלדין אלא מזד אחד דמלורע מיותר לכל צחליצה

לא וליכא אלא חד וקסבר ר' אלעזר מופנה מזד אחד למדים חס אין משוזה ואס יז להשיב משיצין: **וכי לא מופני מאי פירכא אינא**. מופנה מזד אחד למדין ומשיצין והכא מאי פירכא אינא. ומהכא נפקא לן בכל דוכתא לר' אלעזר מופנה מזד אחד ^אלמדין ומשיצין (שבת דף קלא:): **בתנ"י חליטסה כשרה**. דקריאה לא מעכבא דכתיב (דברים כה) ככה יעשה

כל

אלעזר לא יליף רגל רגל **ממצורע** והתניא ר"א **אומר** ^אמנין לרעייעה שיהי באון הימנית נאמר כאן ^באון ונאמר להלן ^גאון מה דלהלן ימין אף כאן ימין אמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה רבא אמר לעולם לא תיפוך און און מופני רגל רגל לא מופני וכו' לא מופני מאי פירכא איכא איכא למיפרך מה למצורע שכן ה"טעון עין ארו ואזוב ושני תולעת: **בתנ"י** יחליצה ורקקה ^אאבל לא קראה חליצתה כשרה יקראה ורקקה אבל לא חליצה חליצתה פסולה חליצה וקראה אבל לא רקקה רבי ^אאלעזר אומר חליצתה פסולה ר"ע אומר חליצתה כשרה אמר

ושל עיר הנדחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ואם חליצה חליצתה פסולה א"ל רבינא לרב אשי מאי שנא זקן העשוי לכבודו דלאו להילוכא עביד רבי דינא נמי לאו להילוכא עביד א"ל אילו מסגי ביה שלוחא רבי דינא מי קפיד עליה ^אדיינא: **בתנ"י** חליצה ^בכלילה חליצתה כשרה ורבי אלעזר אפוסל ^בבשמואל חליצתה פסולה ור' אלעזר מכשיר: **גמ'** לימא בהא קמיפלגי דמר סבר ^אמקשינן ריבים לנגעים ומר סבר לא מקשינן ריבים לנגעים לא רב"ע לא מקשינן ריבים לנגעים דאי מקשינן אפילו גמר דין כלילה נמי לא והכא בהא קמיפלגי מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא ומר סבר חליצה כגמר דין דמיא ^ארבה בר חייא קטוספאה עבד עובדא במוק וביחדיי וכלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעביד כיחידאה מאי קשיא אי מוק סתמא תניא אי לילה סתמא תניא אלא יחידי קא קשיא ליה היכי עביד ביחדיי דיחידאה קתני לה דתנן ^אחליצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ור"ש ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים ומעשה באחד שחלץ בינו לבניה בבית האסורים ובא מעשה לפני ר"ע והכשיר ^א (ואמר רב יוסף בר מניומי [אמר רב נחמן] אין הלכה כאותו הזוג ואב"א כוליהו נמי יחידאה קתני להו דתניא א"ר ישמעאל בר' יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחדיי וכלילה: בשמואל חליצתה כו': מ"ט דרבנן אמר עולא ילפינן ירגל ^ארגל ממצורע מה להלן דימין אף כאן דימין ורבי

אלעזר לא יליף רגל רגל **ממצורע** והתניא ר"א **אומר** ^אמנין לרעייעה שיהי באון הימנית נאמר כאן ^באון ונאמר להלן ^גאון מה דלהלן ימין אף כאן ימין אמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה רבא אמר לעולם לא תיפוך און און מופני רגל רגל לא מופני וכו' לא מופני מאי פירכא איכא איכא למיפרך מה למצורע שכן ה"טעון עין ארו ואזוב ושני תולעת: **בתנ"י** יחליצה ורקקה ^אאבל לא קראה חליצתה פסולה חליצה וקראה אבל לא רקקה רבי ^אאלעזר אומר חליצתה פסולה ר"ע אומר חליצתה כשרה אמר

קד.

נצטל עדיון וכן פי' צפ' ראוהו צ"ד (ר"ה כח) גבי שופר של עבודת כוכבים לא יתקע ואס תקע ילא ותימה דלמרי' צקוף פרק כסוי הדס (חולין פט. ושס) שופר של עבודת כוכבים לא יתקע צו ואס תקע לא ילא ומפרש התם משום דעבודת כוכבים כתומי מכתת שיעוריה וי"ל דהתם בעבודת כוכבים

של ישראל דלא סגי לה צטטול דכי האי גוונא משני צפרק לולב הגזול (סוכה לא: ושס) אהא דלמר רבא לולב של עבודת כוכבים לא יטול ואס נטל ילא ופריך ממתני' דלולב של אשרה פסול ומשני באשרה של משה וא"ת אי בעבודת כוכבים של ישראל מאי קאמר דמכתת שיעוריה והא טעוניה גניזה דמפיין לה צפ' רבי ישמעאל (ע"י דף נב:) מושס צסתר וי"ל כיון דטעוניה גניזה אין כתומי שיעור גדול מזה א"נ בעבודת כוכבים של עובד כוכבים שעזדה לדעת ישראל שטעוניה שריפה וא"ת ובעבודת כוכבים דעובד כוכבים מבי אגבה הויא דישראל כדלמר צפרק כל הללמים (שס דף

מצב) גזירה דלמא מגצה לה והדר מצטל לה וי"ל כגון שהגזיה השופר והסנדל על מנת שלא לקנותו דלא תנן (לעיל דף קא.) צמנעל שאינו שלו חליצתה כשרה ולולב איירי ציו"ט שני וצסוכה הוה מצי לשנויי דאיירי ציו"ט ראשון ולא הוה צריך לאוקומי באשרה דמשה אלא משום דקתני אשרה דומיא דעיר הנדחת דאפילו ציו"ט שני והא דנקט צסנדל של תקרובת עבודת כוכבים חליצתה פסולה הוה מצי למנקט סנדל עבודת כוכבים של ישראל אלא ניחא ליה למנקט כוליה מילתא בעבודת כוכבים של עובד כוכבים ור"ת מפרש דכולהו בעבודת כוכבים דעובד כוכבים והכא לאחר ציטול והתם קודס ציטול ולאחר ציטול נמי לכתחלה לא יתקע ולא יחלוץ דמאיס לענין מצוה לפי שהיה עליו שם עבודת כוכבים אפילו חס תמלא לומר דשרי לכסות צעפר של עבודת כוכבים לכתחילה כמו צשל עיר הנדחת לא דמיא כסוי לחליצה דלענין כסוי לא חיישי' למיאוס והא דמשני צסוכה מתני' באשרה דמשה ולא משני דצעובד כוכבים וקודס צטול משום דאפילו נקנץ לולב מן הדקל נצטטל והא דקתני צסוף פ' כסוי הדס (חולין דף פט. ושס) דלולב של עבודת כוכבים חס נטל לא ילא איירי שהלולב צעצמו (של)

עבודת כוכבים אצל לולב של אשרה משמע שנלקט מן האשרה והכי הו' מצי למנקט צסמוך דחס חלצה קודס צטול פסול וליפלוגי צשל עבודת כוכבים עגמה אלא אגב אורחיה אחא לאשמועינן דתקרובת עבודת כוכבים אינה צטילה עולמית ואס תלמר כיון דצצטולה איירי רבא מאי קמציעא ליה לר"ל צפרק כל הללמים (ע"י מז.) דקל של עבודת כוכבים צצטלו לולבו מהו למצוה תפשוט מדרבא דסוכה א) לכתחלה לא יטול ואס נטל ילא וי"ל דלרבא פשיטא ליה ולריש לקיש מיציעא ליה אע"ג דפשיט ליה התם מר' יוחנן רביה מכל מקום מדרבא לא צני למפשט: **במר** חליצה כתחלת דין דמיא. לכך פסולה וצירושלמי צפרק אחד דיני ממונות גרסינן מנין שדינן ציוס וגומרים כלילה שנלמר ושפטו את העם בכל עת ופריך אית קרא לשעבר אלא מנין שאס טעו ודנו כלילה שדינס דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת וגו' דומה שהוא טעות ועוד דלא פריך שפיר אגומרין כלילה ואית קרא לשעבר אלא מנין שגומרין כלילה וכו' וגמרא שלנו (סנהדרין דף לד:) מוקי נמי האי קרא לגומרין ושפטו את העם בכל עת ואית קרא לשעבר אלא מנין שגומרין כלילה והכי אמרינן רבנן דציעד לכתחלה מי אמור אלא פריך דלשמואל שלא הקפיד אלא על מה שעשה כיחידאה ומסיק כרבי ישמעאל בן אלישע והוא עשה כן לכתחלה: **אמר** רבי ישמעאל בן רבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע. כך כתוב בספרים וקשיא לר"י איך יתכן שראה רבי ישמעאל בן רבי יוסי את רבי ישמעאל בן אלישע שנהרג קודם רבי עקיבא ורבי ישמעאל ^א (י כפוף ויושב לפני רבי ויוס שמת ר"ע נולד רבי ^אומיהו אין למחוק הספרים צצטל כך כי מה צכך שרבי ישמעאל צצבי יוסי היה כפוף ויושב לפני רבי כי גם רבי יוסי אציו אילו היה קיים היה כפוף ויושב לפני רבי ולמאי דפירש ר"י דתרי רבי ישמעאל בן אלישע הוו אחי שפיר דאותו שנהרג היה זקנו של אותו רבי ישמעאל בן אלישע שראוהו רבי ישמעאל בן רבי יוסי דאפשר שחיה הרבה אחר רבי עקיבא^א: והא

עין משפט

נר מצוה

בו א מיי' פ"ד מהלכות יבום הלכה טז סמג עשין נב טוש"ע אה"ע סימן קסט סעיף ו ובסדר חליצה סעיף יא ובפירוש סדר חליצה סעיף ט [עני' מ"מ]:

בז ב מיי' שם הלכה יז טוש"ע שם צהל' סדר חליצה כב ובפירוש סדר חליצה סעיף נה:

בזג ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

ג ד מיי' פ"ד מהל' הלכה כפירה הלכה צ:

גא ה מיי' פ"ה מהל' טומאת זרעית הלכה א סמג עשין רלו:

גב ו מיי' פ"ד מהלכות יבום הלכה יז סמג עשין נב טוש"ע אה"ע סימן קסט סעיף מג:

גג ז מיי' שם הלכה יא סמג שס:

גד ח מיי' שם הלכה יב סמג שם טוש"ע שס: